

ØKT 3 AV 5 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20

Holder oppsigelsen av Jonas?

En entreprenørkunde er konkurs. Ronny: «Bare si det i bilen.»

Noen viktige lover

HVA KAPITLET HANDLER OM

En leder i elektrobransjen har tre slags folk på den andre siden av bordet: de ansatte, kunden og alle som ser annonsen. Kapittel 20 gir deg lovene for hver av dem: arbeidsmiljøloven (arbeidsavtalen, arbeidsmiljøet og oppsigelsen), håndverkertjenesteloven (kunden og prisen) og markedsføringsloven (annonsen). Og der loven slutter, tar etikken over. Boka er pensum, men flere paragrafer er endret etter at den ble skrevet. Vi viser hvor. Eksemplene er fra de tenkte casebedriftene Nordlys Elektro og Fjell Elektro.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU (BOKA)

1. Ha kjennskap til sentrale deler av markedsføringsloven.
2. Ha kjennskap til sentrale deler av håndverkertjenesteloven.
3. **Ha kjennskap til sentrale deler av arbeidsmiljøloven.**
4. Ha kjennskap til grunnleggende etiske tenkemåter.
5. Kunne drøfte etiske problemstillinger fra ulike sider («Tenk etter»).

I DAG **Mål 3: arbeidsmiljøloven, del 2. Oppsigelse og avskjed (20.3.10–20.3.19)**

Kilde: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, «Mål for kapitlet» og «Tenk etter». LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Les

Oppsigelse i boka (20.3.10–20.3.19): rekkefølgen er like viktig som grunnen

10 min	10 min	10 min	20 min	10 min
Saken og rekkefølgen	**Fristen og formen**	**Grunnen og avskjed**	**Oppgave 1C**	**Svar og dom**
En fersk fakta. Jonas og konkursen. Saklig grunn, drøfting, skriftlig.	Når siste dag er, og hvorfor «du er ferdig» i bilen ikke holder.	Virksomhetens eller arbeidstakerens forhold. Avskjed og attest.	Alene eller sammen: regn fristen og siste dag, og sett opp rekkefølgen.	Fasit, svaret fra start, og hva Kari sier til Ronny.

Øktarket med alle paragrafene og fristene ligger i LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer.

Oppsigelsen: grunnen, rekkefølgen og fristen

HVA ER DETTE?

Hva som skal til når en arbeidsgiver vil avslutte et arbeidsforhold: saklig grunn, drøfting, skriftlig oppsigelse og riktig frist.

Boka: oppsigelse og avskjed etter arbeidsmiljøloven (20.3.10–20.3.19).

HVORFOR ER DET VIKTIG?

En oppsigelse gitt muntlig i bilen kan kjennes ugyldig. Da sitter bedriften igjen med saken og montøren.

Boka: oppsigelse er et svært alvorlig skritt for arbeidstakeren, og formkravene er strenge (20.3.10–20.3.14).

HVORDAN BRUKES DET I PRAKSIS?

Lederen finner den saklige grunnen, drøfter med montøren og den tillitsvalgte, og skriver oppsigelsen med riktig frist.

Boka: § 15-1 drøfting, § 15-3 frister, § 15-4 form, § 15-7 saklig grunn, § 15-14 avskjed.

Markedsføring, organisasjon og ledelse · kapittel 20, 20.3.10–20.3.19

REGELEN **Saklig grunn, så drøfting, så skriftlig. Aldri i bilen.**

Kilde: Hjertnes, Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 20.3.10–20.3.19; arbeidsmiljøloven kapittel 15 (Lovdata). Eksemplene er våre.

1 104 konkurser i bygg og anlegg i 2025: omtrent tre hver dag

1 104

konkurser i bygg og anlegg i 2025, flest av alle næringer. I 2024: 1 325.

Ingen næring hadde flere konkurser enn bygg og anlegg, skriver Statistisk sentralbyrå i januar 2026.

Når en entreprenør går konkurs, mister underentreprenøren arbeidet, ofte over natten.

FOR OSS: Da blir det oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold. Boka (20.3.15): det krever en bedriftsøkonomisk begrunnelse, saklig utvelgelse og at annet arbeid er vurdert.

Kunden betaler ikke regningen. Loven krever likevel at du skriver brevet riktig.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB): «Fleire opne konkursar i fjerde kvartal 2025», 28. januar 2026



SAKEN · MARS 2027 · NORDLYS ELEKTRO AS

En entreprenørkunde er konkurs. Én montør må gå

RONNY FJELD, FORMANN

«Bare si det i bilen. Det har jeg gjort før.»

KARI NORDLUND, DAGLIG LEDER

«Jeg har sett på service og solcelle. Det finnes ikke annet arbeid.»

JONAS, MONTØR SIDEN 2020

«Hva har jeg gjort galt?»

SPØRSMÅLET **Hva må Kari gjøre, og når er siste dag?**

Kilde: saken er laget for undervisningen (Nordlys Elektro AS, tenkt). Jonas og datoene står i arbeidsboka 1C.

Fagskolen Oslo

Ronny: «Bare si det i bilen.» Hva må til for at oppsigelsen av Jonas holder?

DET VET VI

En entreprenørkunde er konkurs, og arbeidet i prosjekt forsvinner. Kari har sett på service og solcelle uten å finne annet arbeid til Jonas.

A Grunnen

Konkursen hos kunden er en god grunn, og Kari har sett etter annet arbeid. Er grunnen saklig, holder oppsigelsen.

B Formen

Oppsigelsen må være skriftlig og levert riktig. Grunnen er Karis sak; det er formen Jonas kan angripe.

C Alt, i rekkefølge

Saklig grunn, så drøfting med Jonas og den tillitsvalgte før beslutningen, og så skriftlig oppsigelse levert riktig.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 17

Kilde: saken (Nordlys, tenkt).

Oppsigelse er et svært alvorlig skritt: saklig grunn, så drøfting, så skriftlig

KORT SAGT

Med vanlige ord: bestem deg ikke før du har snakket med den det gjelder.

Boka (20.3.10): et svært alvorlig skritt, som arbeidsgiver i det lengste skal forsøke å unngå.

Boka (20.3.11): drøft med den ansatte og den tillitsvalgte før beslutningen (§ 15-1).

Et møte etter at beslutningen er tatt, er ikke en drøfting.

KARIS TRE STEG, OG HVA SOM SKJER OM HUN HOPPER OVER ETT

Saklig grunn
§ 15-7: annet arbeid vurdert

→

Drøft
§ 15-1: med Jonas og tillitsvalgt, før beslutningen

→

Skriftlig
§ 15-4: personlig eller rekommandert

§ 15-11 Stå i stillingen

Går han til sak, kan han stå til saken er avgjort.

§ 15-12 Usaklig

Retten kjenner den ugyldig, og han kan kreve erstatning.

HOS NORDLYS Kari har vurdert annet arbeid. Neste steg er drøftingsmøtet med Jonas og den tillitsvalgte. Først etterpå skriver hun.

REGELEN **Saklig grunn (§ 15-7) → drøft før beslutningen (§ 15-1) → skriftlig (§ 15-4).**

Kilde: boka 20.3.10–20.3.11 og arbeidsmiljøloven § 15-1 (Lovdata). Feltet nederst er fra saken.

Oppsigelsen gis 20. mars. Når er Jonas' siste arbeidsdag?

DET VET VI

Jonas er ansatt siden august 2020, altså over seks år. Hvor lang oppsigelsesfristen er, avhenger av hvor lenge han har vært ansatt (§ 15-3).

A 20. april

Én måned fra datoen på brevet. Det er den vanlige fristen, og den løper fra dagen oppsigelsen gis.

B 20. mai

Over fem år gir to måneders frist. To måneder fra 20. mars er 20. mai, regnet fra dagen brevet leveres.

C 31. mai

Over fem år gir to måneder, men fristen starter 1. april, den første dagen i måneden etter oppsigelsen.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 10

Kilde: arbeidsboka 1C: ansatt siden august 2020, oppsigelse 20. mars 2027 (Nordlys, tenkt). Frist: § 15-3.

Oppsigelsen gis 20. mars. Når er Jonas' siste arbeidsdag?

A 20. april

HOLDER IKKE

Én måned gjelder for den som er ansatt under 5 år. Jonas har 6 hele år, og da er fristen to måneder.

B 20. mai

HOLDER IKKE

To måneder er riktig, men fristen løper ikke fra datoen på brevet. Den starter den første dagen i måneden etter.

C 31. mai

RIKTIG

6 hele år gir 2 måneder (§ 15-3). Fristen starter 1. april. April og mai: siste dag er 31. mai.

REGELEN **Fristen løper fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen ble gitt.**

§ 15-3: fristen øker med årene, og løper fra den første i måneden etter

KORT SAGT

Hovedregelen er én måned, gjensidig. Etter 5 år minst to måneder, etter 10 år minst tre.

Har den ansatte 10 år og fylt 50, 55 eller 60, er fristen minst 4, 5 eller 6 måneder.

Fristen løper fra den første dagen i måneden etter oppsigelsen. I prøvetiden: 14 dager.

Bokas 20.3.12 mangler i den digitale kopien. Fristene er lest i loven.

JONAS: 6 HELE ÅR, 2 MÅNEDER, SISTE DAG 31. MAI



HOS NORDLYS Jonas: august 2020 til mars 2027 er 6 år og 7 måneder, altså 6 hele år. Nordlys startet i 2019, så ingen har ti år ennå.

REGELEN **Fristen løper fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen ble gitt (§ 15-3 fjerde ledd).**

Kilde: boka 20.3.12 og arbeidsmiljøloven § 15-3 (Lovdata). Jonas' år fra arbeidsboka 1C; Nordlys startet i 2019 (faktaarket).

§ 15-4: oppsigelsen skal være skriftlig. «Du er ferdig» i bilen holder ikke

KORT SAGT

Boka (20.3.13): oppsigelsen skal opplyse om retten til forhandling, søksmål og å stå i stillingen, og om fristene.

Arbeidstaker kan kreve å få vite grunnen (tredje ledd). Loven: skriftlig, levert personlig eller i rekommandert brev (med kvittering).

Boka (20.3.14): er kravene ikke fulgt, kan oppsigelsen kjennes ugyldig (§ 15-5).

Loven i dag krever litt mer enn boka nevner: hvem som er arbeidsgiver, og fortrinnsretten.

RONNY I BILEN MOT DET LOVEN KREVER

RONNY I BILEN

~~Muntlig~~

Krangel først, ingen drøfting. Ingenting om rettigheter eller frister.

§ 15-4 KREVER

Skriftlig

Personlig eller rekommandert, med retten til forhandling, søksmål og å stå i stillingen, og fristene.

HOS NORDLYS

Ronny sa opp en montør muntlig i bilen. Montøren kan gå til sak innen fire måneder og få oppsigelsen kjent ugyldig. Kari må rydde opp.

REGELEN

Skriftlig, levert riktig, med rettighetene og fristene. Muntlig er aldri nok.

Kilde: boka 20.3.13–20.3.14 og arbeidsmiljøloven §§ 15-4, 15-5 og 17-4 om søksmål innen fire måneder (Lovdata).

§ 15-7: oppsigelsen må være saklig begrunnet. Jonas har ikke gjort noe galt

KORT SAGT

Boka (20.3.15): uten tvil den viktigste regelen om oppsigelse.

Saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Domstolene kan prøve det.

Nedbemanning: bedriftsøkonomisk begrunnelse, saklig utvelgelse, og omplassering vurdert.

Gjelder det oppførsel, er advarsel sentralt. Ved nedbemanning kreves ingen advarsel.

TO SLAGS GRUNNER, TO SLAGS KRAV

Virksomhetens forhold

Nedbemanning: bedriftsøkonomisk begrunnelse, saklig utvelgelse, annet passende arbeid vurdert.

Jonas: kunden er konkurs.

Arbeidstakerens forhold

Pliktbrudd: advarsel er sentralt. Ikke ethvert brudd holder.

Ikke Jonas: han trenger ingen advarsel.

HOS NORDLYS

Jonas sies opp fordi kunden er konkurs: virksomhetens forhold. Kari må vise at hun har vurdert annet arbeid, og skrive kriteriene ned.

REGELEN **Virksomheten: økonomi, utvelgelse, annet arbeid. Arbeidstakeren: pliktbrudd, ofte advarsel først.**

Kilde: boka 20.3.15 og arbeidsmiljøloven § 15-7 (Lovdata). Grunnen er fra saken.

§ 15-14: avskjed er for det grove. Oppsigelse har frist, avskjed er straks

KORT SAGT

Boka (20.3.18): det skal mer til for avskjed enn for oppsigelse. Grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold.

Bokas eksempler: tyveri på arbeidsplassen og vold mot arbeidsgiver.

Boka (20.3.16): ved oppsigelse kan den ansatte som hovedregel stå i stillingen mens saken går (§ 15-11).

Boka (20.3.19): attest med navn, fødselsdato, arbeidet og hvor lenge (§ 15-15).

OPPSIGELSE OG AVSKJED SIDE OM SIDE

OPPSIGELSE

Med frist

Jonas går til sak i tide: han kan stå i stillingen til saken er avgjort (§ 15-11).

AVSKJED (§ 15-14)

Straks

Bare ved grovt pliktbrudd, som tyveri eller vold mot arbeidsgiver. En krangel i bilen er ikke det.

HOS NORDLYS Jonas fratrer 31. mai og skal ha attest: montør i prosjekt og nybygg, august 2020 til mai 2027.

REGELEN **Attest: navn, fødselsdato, arbeidet og varighet. Ved avskjed kan det stå at han er avskjediget, ikke hvorfor.**

Kilde: boka 20.3.16–20.3.19 og arbeidsmiljøloven § 15-14 og § 15-15 om attest (Lovdata). Datoene er fra saken.

En oppsigelse som skal holde

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kap. 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 1C

DERE SKAL

- a–c Regn hele år ansatt, oppsigelsesfristen og siste dag.
- d Svar Ja eller Nei på seks påstander om hva loven krever.
- e Avgjør om Jonas må slutte 31. mai når han går til sak.
- f Sett opp rekkefølgen Kari skal følge, med paragrafene.

LEVER

Jonas' siste dag, og rekkefølgen Kari følger, med én paragraf per steg.

Ferdige før tiden? Regn fristen for deg selv hvis du ble sagt opp i dag.

Kilde: arbeidsboka, fanen 1C (Nordlys Elektro AS, tenkt).

6 år, 2 måneder, siste dag 31. mai

a · Hele år

6 år

6 år og 7 måneder

b · Frist

2 mnd

minst 5 år, under 10

c · Siste dag

31. mai

fra 1. april, ikke 20. mai

d · Krav

4 ja, 2 nei

nei: muntlig, advarsel

e: nei, han kan stå i stillingen til saken er avgjort (§ 15-11). f: saklighet og omplassering (§ 15-7), drøftingsmøte (§ 15-1), skriftlig oppsigelse (§ 15-4), attest (§ 15-15).

Kilde: fasiten i arbeidsboka 1C: august 2020 til mars 2027; § 15-3 (to måneder fra 1. april).

Ronny: «Bare si det i bilen.» Hva må til for at oppsigelsen av Jonas holder?

A Grunnen

HOLDER IKKE

Grunnen er saklig, men den er ikke nok. Mangler den skriftlige formen, kan oppsigelsen kjennes ugyldig (§ 15-5).

B Formen

HOLDER IKKE

Formen er nødvendig, men drøftingen må komme før beslutningen (§ 15-1), og grunnen må være saklig (§ 15-7).

C Alt, i rekkefølge

RIKTIG

Saklig grunn (§ 15-7), så drøfting med Jonas og tillitsvalgt (§ 15-1), så skriftlig, personlig eller rekommandert (§ 15-4).

REGELEN **Saklig grunn → drøfting før beslutningen → skriftlig. Hopper Kari over ett steg, kan oppsigelsen bli ugyldig.**

Oppsigelsen kan holde, hvis Kari gjør det i riktig rekkefølge

3 steg

Saklig grunn, så drøfting med Jonas og den tillitsvalgte, så skriftlig. Aldri i bilen.

2 mnd

frist: 6 hele år ansatt, over 5 og under 10.

31. mai

er siste dag, fordi fristen løper fra 1. april.

SVARET

Grunnen er god. Det er formen som avgjør om oppsigelsen holder.

Kilde: rekkefølgen etter boka 20.3.10–20.3.15; datoene fra fasiten på lysbilde 16.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.3.10–20.3.19.

Slå opp § 15-3 på Lovdata (bokas 20.3.12).

Øktarket.

Øv

Oppgave 1C ferdig.

Kontrollspørsmål 15–22 om arbeidsmiljøloven.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Øv og Prøv.

Kan du forklare …

Kravene til en gyldig oppsigelse, i rekkefølge.

Virksomhetens mot arbeidstakerens forhold.

Fristen og siste arbeidsdag.

Oppsigelse mot avskjed, og attesten.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen) (20.3.10–20.3.19). Arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62), gjeldende tekst med endringshenvisninger, Lovdata, lest 01.11.2026: §§ 15-1, 15-3, 15-4, 15-5, 15-7, 15-11, 15-12, 15-14, 15-15. SSB: opne konkursar 2025 (28.1.2026). Jonas og Ronny i bilen er konstruert for kapitlet. Foto: Unsplash.